

다. 경영관리리스크

조치요구서 - 10

개선 요구

1. 제 목 : 징계 관련 내규 개정 및 업무 기준 마련 필요
2. 소관부점 : 인재경영실
3. 내 용 :

가. 업무 개요

인재경영실은 「업무분장세칙」 제8조 제1호에 따라 인사관리 업무를 수행하고 있다.

나. 횡령·유용에 대한 징계양정기준 미흡

1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인사규정」 제44조 제2호에 따르면 “배임, 횡령, 수뢰, 그 밖에 업무와 관련하여 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제2조의 금품등을 수수(授受)하여 같은 법 제8조를 위반한 직원”에 대해서는 징계대상으로 하고 있고

「국가공무원법」 제78조의2 제1항에 따르면 횡령, 배임 또는 유용 등에 대하여 징계부가금 부과 의결을 요구하도록 되어 있어, 공금 횡령 외에 ‘유용(流用)’⁵⁴⁾의 경우에도 징계대상임을 명확히 규정하고 있다.

한편, 한국주택금융공사 등 일부 공공기관에서는 금품수수 뿐만 아니라 공금 횡령·유용에 대해서도 별도로 제55)로 세부적인 징계양정기준을 내규 등에 반영하여 운영하고 있고, 국가공무원의 경우에도 내부 가이드 라인을 마련하여 공금 횡령·유용 대상 징계사건에 적용하고 있다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사의 공금 횡령·유용 관련 내규를 점검한 결과

「인사규정」 제44조 제2호에서는 금품수수, 횡령 등에 대해서는 징계 대상임을 명시하고 있으나, “공금 유용”에 대해서는 명시적으로 규정 하고 있지 않으며,

같은 규정 별표 6의3⁵⁶⁾에서는 금품 수수에 대해 수수 금액의 규모, 금품 요구 등을 능동적 또는 수동적으로 하였는지 등에 따라 구체적 으로 징계양정기준을 정하고 있으나, 공금 횡령·유용에 대해서는 세부 적인 양정기준을 두고 있지 않은 것으로 확인되었다.

54) 법령상 “유용”에 대해 명확히 정의하고 있는 규정은 없으나, 회사의 자금을 일시적으로 사용하되 명확한 반환의사가 있는 경우 공금 유용에는 해당하지만 형법상 횡령에는 이르지 않아 형사법상 처벌 대상이 아니라는 견해가 있음

55) 한국주택금융공사 「인사규정」 [별표 5] 금품 등 수수(授受)금지 위반 징계양정기준 일부

금액 비위유형	100만원 미만	100만원 이상 300만원 미만	300만원 이상
공금 횡령·유용	정직·면직	면직	

56) 「인사규정」 [별표 6의3] 금품등 수수 비위당사자 징계양정 기준표

구분		100만원 미만	100만원 이상~300만원 미만	300만원 이상
직무와 직접적인 관계없이 금품등을 직무 관련자 또는 직무관련 공무원으로부터 받 거나 직무관련 공무원에게 제 공한 경우	수동	정직·감봉	면직·정직	면직
	능동	면직·정직	면직	
직무와 관련하여 금품등을 수수하고, 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우	수동	면직·정직	면직	
	능동	면직·정직	면직	
직무와 관련하여 금품등을 수수하고, 위법·부당한 처분을 한 경우	수동	면직·정직	면직	
	능동	면직		

따라서 징계대상에 “공금 유용” 행위도 명확하게 포함하고, “공금 횡령 및 유용” 행위에 대해서는 단순히 포괄적인 징계양정기준을 제시하는 것이 아니라, 위반 금액 등에 따른 세분화된 징계양정기준을 마련함으로써, 공금 관련 비위행위에 대한 일관되고 엄정한 처분을 예고하고 이를 통해 공직기강을 확립할 필요가 있다.

다. 대기발령 근거 및 절차에 대한 기준 미흡

1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인사규정」 제3조 제4호 “임용”의 정의에 따르면 ‘직위해제’ 및 ‘대기발령’ 등을 규정하고 있으며

같은 규정 제69조(직위의 해제 및 해직) 제1항에 따르면 「감사원법」 또는 「감사규정」에 따라 정직 이상 조치 요구된 직원 등에 대해서는 직위를 부여하지 아니할 수 있고, 제2항에 따르면 감사결과 면직조치 요청된 직원, 성희롱 등 가해 직원에 대해서는 의무적으로 직위를 부여하지 않도록 정하고 있다.

한편, 기술보증기금 등 일부 공공기관에서는 인사 관련 규정에 ‘대기발령’만을 규정하고 있고, 국민연금공단 등 일부 공공기관에서는 인사 관련 규정에 ‘대기57)’ 및 ‘직위해제’를 모두 규정하고 있으며,

57) 국민연금공단 「인사규정」 제20조(대기) 임용권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제19조에도 불구하고 직원을 보직 없이 근무하게 할 수 있다. 다만, 제7호의 경우에는 위원회의 심의를 거쳐야 한다.

1. 직제의 신설, 개폐시 그 준비 등을 위하여 필요한 경우 2개월 이내
2. 법원 또는 노동위원회에서 파면, 해임 또는 직위해제 처분의 무효 또는 취소의 판결이나 결정이 확정되어 복직되는 경우 그 직급의 정원에 최초의 결원이 생길 때까지
3. 정년퇴직예정자의 경우 퇴직예정일전 2개월이 되는 날로부터 퇴직 예정일 전일까지
4. 제21조에 따라 현원 계상에서 제외하고 있는 휴직자 또는 파견자가 복직 또는 복귀하는 경우 그 직급의 정원에 최초의 결원이 생길 때까지

후자의 경우 징계의결이 요구중이거나 형사사건으로 기소된 직원 등에 대하여 관련 위원회의 심의를 거쳐 ‘직위해제’를 할 수 있도록 정하고 있고, ‘대기’는 직제의 신설, 정년퇴직예정자 등의 경우 실시 할 수 있도록 하고 있으며 그 사유와 절차 등을 내규에 명확하게 규정하고 있다.⁵⁸⁾

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사의 대기발령(직무대기) 관련 내규 및 업무처리 현황을 점검한 결과

대기발령에 대해서는 「인사규정」 제3조 제4호⁵⁹⁾에서 “임용”의 종류를 나열하면서 대기발령을 규정하고 있고, 그 외 대기발령 가능 사유 및 절차, 전결권자, 기간 등에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않고 있었다.

한편, 감사대상기간 중 [표 24]와 같이 직위해제 발령시 그 근거로 「인사규정」 제69조 제2항 제2호 및 제4호⁶⁰⁾를 적시하였고, 대기발령 시에는 그 근거로 「인사규정」 제7조 제2항⁶¹⁾을 적시하였는데,

5. 1년 이상의 장기훈련을 위한 사전준비를 위하여 필요한 경우 2개월 이내
6. 공적 또는 사적인 사정으로 인하여 원만하고 정상적인 직무수행이 곤란하다고 인정되는 경우 6개월 이내
7. 직무수행능력이 현저히 부족하거나 ... (중간 생략) . 근무성적향상을 위한 교육훈련 등이 필요하다고 인정되는 경우 1년 이내

58) 타 공공기관 대기 및 직위해제 근거 현황

구분	기술 보증기금	신용 보증기금	예금 보험공사	한국주택 금융공사	공무원 연금공단	국민 연금공단
대기	○	○	○	○	○	○
직위해제	X	X	X	X	○	○

59) 제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

4. “임용”이란 채용, 승진, 전직, 전보, 휴직, 직위해제, 대기발령, 복직, 면직 및 파면을 말한다.

60) 제69조(직위의 해제 및 해직) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원에게는 직위를 부여하지 아니한다.

2. 「감사원법」 또는 「감사규정」에 따라 면직조치 요청된 직원

4. 성희롱 또는 성폭력 신고에 따른 조사결과 가해사실이 확인된 직원

[표 24] 감사대상기간 중 직위해제 및 직무대기 발령 현황

직위해제		대기발령(직무대기)	
발령일	발령근거	발령일	발령근거

“기재 생략”

대기발령의 근거로 적시한 위 조항은 모든 직원에게는 일정한 직위를 부여하여야 한다는 임면 절차에 관한 사항을 규정한 것으로 대기발령에 대한 근거로 보기에 다소 미흡한 것으로 판단된다.

따라서 대기발령 조치에 대한 혼선을 예방하고 업무 처리의 근거를 명확히 하기 위해 대기발령의 근거와 처리 절차, 전결권자 등을 구체적으로 정하여 내규에 반영할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 인재경영실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 관련 기준을 명확히 하고 업무 처리 절차를 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

인재경영실장은 징계대상에 공금 유용 행위를 포함하고, 공금 횡령·유용 비위행위에 대한 징계양정기준 및 대기발령에 대한 근거 및 업무 절차 등을 마련하여 관련 내규에 반영하시기 바랍니다.(개선)

61) 제7조(임면절차) ② 모든 직원에게는 그 직급에 상응한 일정한 직위 또는 임무를 부여하여야 한다. 다만, 징계 또는 그 밖의 사유로 인하여 휴직, 정직 또는 대기발령 중에 있는 직원과 정년퇴직예정자의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.